

1500323-76.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... para uma condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Saliente-se que, quando ouvidos os policiais civis disseram que inicialmente a denúncia anônima indicou que o morador do local dos fatos realizava o tráfico de drogas e que, posteriormente, novas ligações telefônicas, também anônimas, informaram o nome do suposto traficante.

Observa-se que, enquanto o policial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500323-76.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2075585/2022 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA, 23700370 - 01º

D.P. BRAGANÇA PAULISTA, 2075585 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ MIGUEL PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

LUIZ MIGUEL PINTO foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da

Lei 11.343/2006, porque no dia 18 de março de 2022, na rua Adekeilor Gomes Ferreira, nº 46, Residencial Hípica Jaguari, nesta cidade e Comarca, guardava e tinha em depósito, com a finalidade de comércio, 31 porções de maconha, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Devidamente notificado, o acusado apresentou defesa preliminar a fls. 99/100. Recebida a denúncia aos 29 de abril de 2022 (fl. 114), deu-se a regular instrução do processo.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação e duas da defesa. Ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fls. 185 e 210).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, certa de que as provas dos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 225/231).

A defesa postulou a absolvição embasada na ausência de provas da autoria e na fragilidade dos depoimentos colhidos, pugnando, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da lei especial (fls. 235/241).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação é improcedente.

De proêmio, pontue-se que as palavras dos policiais, que inicialmente apoiaram a denúncia, e ao depois sustentam o pedido Ministerial condenatório, não demonstraram a rigidez e confiança necessária para embasar um édito condenatório em relação ao tráfico de drogas.

Senão vejamos.

O acusado em seu interrogatório judicial, assim como fizera na etapa policial, negou a prática da infração.

Luiz Miguel declarou que na ocasião dos fatos se encontrava em sua casa quando policiais civis chegaram e procederam à revista no imóvel, sob a imputação de que ele estaria realizando o tráfico de drogas no local. Diante disso, vistoriaram a casa e apreenderam no quintal as porções de maconha. Defendeu-se dizendo que aquela droga não lhe pertencia e que sequer sabia da sua existência, uma vez que teria se mudado recentemente para aquele local.

Sua versão não pode ser contrariada. Senão vejamos.

O policial civil Marcos narrou que por meio de ligação anônima recebeu informação de que o morador de um determinado endereço (local dos fatos) guardava drogas visando comercializa-las de forma ilícita. Acrescentou que a denúncia anônima indicava que o tráfico era realizado por uma pessoa chamada "Luiz". A par disto, apurou que nas redes sociais ele ostentava a posse de veículos importados. Em razão desses fatos, realizou campanhas nas proximidades do imóvel, quando então observou a ocorrência de grande concentração de pessoas que entravam e saíam da residência. Explicou que o acusado foi devidamente identificado como sendo a pessoa indicada na denúncia anônima, oportunidade em que constatou que ele possuía envolvimento anterior no tráfico de drogas.

Diante disso, comunicou o fato à Autoridade Policial que, por sua vez, solicitou ao Juízo a concessão de busca domiciliar. Deferida a medida, no dia dos fatos rumou à residência do acusado. Realizada revista no imóvel, localizou uma sacola na parte externa da casa, pregada no muro, constatando que havia diversas porções de maconha em seu interior.

No mesmo sentido foram as palavras do investigador Leandro. Ele narrou que por meio de ligações telefônicas recebeu a informação de que uma pessoa conhecida por "Miguelzinho" estaria realizando o tráfico de drogas num determinado endereço. Salientou que, em contato com outros policiais, conseguiu identificar o acusado como sendo a pessoa indicada na denúncia. Afirmou que realizou campanha no local e observou diversas pessoas na frente do imóvel. Por fim, informou que no dia do cumprimento do mandado de busca domiciliar, encontraram no quintal do imóvel

porções de maconha dentro de uma sacola que estava pendurada na parede. Pois bem, não obstante a palavra dos policiais e a diligência de busca domiciliar, que culminou com a apreensão das drogas, cremos que os elementos existentes nos autos não são suficientes para comprovar que o entorpecente apreendido na casa do acusado de fato pertencia a ele.

Isso porque o depoimento das testemunhas de defesa ouvidas corroborou com a versão trazida pelo acusado no sentido de que as drogas já estariam naquele lugar quando ele se mudou para aquele imóvel. Em que pese inexistir comprovação de que a droga não pertença de fato a Luiz Miguel, também não há indicação segura de que a ele pertença. Destarte, a dúvida quanto à propriedade das porções de maconha favorece o acusado.

A testemunha Eliana, proprietária do imóvel, disse que alugou a casa para o acusado no dia 22 de fevereiro deste ano e que ele não ficou no imóvel nem um mês. Aduziu, ainda, que conhecia o acusado e que sabia que ele era mecânico de carro.

Por sua vez, a testemunha Luiz Antonio declarou que reside num imóvel localizado na frente da casa alugada para o acusado. Salientou que já o conhecia muito antes dele se mudar para o imóvel de propriedade de Eliana, uma vez que Luiz Miguel residia anteriormente na rua debaixo da sua casa, razão pela qual sabia que ele era mecânico.

Salientou que antes do acusado se mudar para aquele imóvel, o portão da garagem ficava permanentemente aberto, motivo pelo qual várias pessoas ali adentravam e utilizavam o local para consumir drogas. Acrescentou, ainda, que o acusado ocupou o imóvel alugado por poucos dias.

Tais depoimentos colocam em xeque as palavras dos policiais quando afirmam que a droga pertencia ao acusado e que estaria destinada ao comércio ilícito. Lado outro, a suposta investigação realizada por policiais civis, que, diga-se, sequer eram lotados na delegacia especializada para investigação de crimes dessa natureza, não trouxe a segurança necessária para uma condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Saliente-se que, quando ouvidos os policiais civis disseram que inicialmente a denúncia anônima indicou que o morador do local dos fatos realizava o tráfico de drogas e que, posteriormente, novas ligações telefônicas, também anônimas, informaram o nome do suposto traficante.

Observa-se que, enquanto o policial civil Marcos disse que a denúncia indicava um tal de "Luiz" como traficante, o investigador de polícia Leandro aduziu que a pessoa era conhecida por "Miguelzinho".

Verificando o relatório do setor de investigação (fls. 03/05 - apenso), seus subscritores mencionaram que "chegou ao conhecimento do setor de investigação, que um indivíduo que usa nas redes sociais nome fictício Miguel Martins, estaria praticando a traficância neste município", apontando que a denúncia anônima mencionava apenas o nome do acusado e não o lugar onde ele residiria, em clara contradição às suas versões de que inicialmente o delator teria indicado o local exato em que supostamente era realizado o tráfico de drogas.

Ainda, em referido relatório, os policiais atestaram que após o recebimento da denúncia anônima eles realizaram inúmeras campanhas e constatarem grande movimentação de pessoas que entrava e saía da casa, local dos fatos:

"Após inúmeras campanhas com veículos descaracterizados pelo local em que o investigado reside. Foi constatado que há grande movimentação de pessoas que entra e sai da casa, corroborando com as denúncias que chegaram até este setor de investigação, que deram início as investigações" -fl. 5 - apenso.

Pontue-se que o relatório elaborado pelos policiais é datado de 09/03/2022. No entanto, segundo a versão apresentada pelo acusado, ratificada pela testemunha Eliana (proprietária do imóvel local dos fatos), ele teria alugado a casa no dia 22/02/2022. Então da data que passou a residir naquele endereço até o dia 09/03/2022 (data da elaboração do relatório policial) decorreram quinze dias, apenas.

Ora, não seria crível que em tão poucos dias tenham os policiais tido tempo suficiente para receber a denúncia anônima, proceder a investigação para identificação do acusado e, ainda, realizassem "inúmeras campanhas".

Pois bem, diante do contexto apresentado, cremos ser insuficiente uma única denúncia, ainda que amparada pelas palavras dos policiais civis. Muito embora este Juízo tenha entendimento de que as denúncias anônimas se traduzem em fortes elementos de convicção para o julgador, elas devem vir cercadas de outros elementos que lhe deem credibilidade, o que não aconteceu na espécie. A par disto, o acusado não foi encontrado em situação que levasse a crer que estava traficando ou que a droga localizada de fato lhe pertencesse. Anote-se que os policiais confirmaram que o local indicava que o acusado havia se mudado recentemente, uma vez que aduziram que "alguns móveis ainda estavam sendo montados" - fl. 200.

As vãs tentativas dos policiais ao mencionar que o acusado exibia em sua rede social imagens com carros de luxo, fator que teria contribuído para a suspeita de que ele seria traficante, não são suficientes para levar à condenação do acusado. Ora, sequer os policiais identificaram os veículos e se de fato eram de propriedade de Luiz Miguel.

Lado outro, o acusado informou que trabalha como mecânico de auto, fato confirmado pelas duas testemunhas de defesa ouvidas.

Aduza-se, também, que com ele não foi apreendida quantidade relevante de dinheiro sem justificativa ou qualquer outro objeto capaz de ensejar a traficância, bem como não foi surpreendido em situação que assim pudesse levar a crer.

Portanto, não há nenhuma prova ou elemento que indique com segurança que Luiz Miguel seria o proprietário da droga localizada na parte externa do imóvel em que residia há poucos dias. Repise-se, há informes nos autos que antes dele se mudar para aquele local o imóvel permanecia aberto e era utilizado por vários usuários. Senão bastasse, entre as porções de maconha apreendidas, em três delas o material vegetal encontrava-se úmido (laudo pericial de fls. 173/177), corroborando, destarte, com a versão do acusado de que quando se mudou para aquele imóvel a droga já estaria naquele lugar. Na dúvida, deve se aceitar a versão do acusado.

Uma condenação baseada unicamente em informação apócrifa seria contrária à ordem jurídica constitucional, que veda expressamente o anonimato. O acolhimento de delação anônima sem outra prova que a ampare permitiria a prática do denunciismo inescrupuloso, voltado a prejudicar desafortunados, o que violaria o inciso IV do artigo 5º da CF ("IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato").

Sobre a questão já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"A delação apócrifa não constitui elemento de prova sobre a autoria delitiva, ainda que indiciária; é mera notícia vinda de pessoa sem nenhum compromisso com a veracidade do conteúdo de suas informações, haja vista que a falta de identificação inviabiliza, inclusive, a sua responsabilização pela prática de denúncia caluniosa (artigo 339 do CP). (STJ - HC nº 64.096 - PR - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - J. 27.05.2008).

Diante das narrativas fornecidas, e no juízo de ponderação da prova, verifica-se que a prova produzida em Juízo não é hábil à condenação pelo tráfico de drogas, havendo dúvidas até mesmo, acerca da propriedade da droga, o que dirá sua finalidade.

Assim sendo, entendo que a condenação por tráfico de drogas revela-se temerária, sem a certeza necessária de que os fatos ocorreram exatamente como narrado na denúncia. Se por um lado, repise-se, os elementos indiciários autorizaram o recebimento da denúncia e a instrução processual, por outro, não são suficientes à condenação do acusado.

Neste sentido:

"... A prova indiciária somente é bastante para a condenação quando formadora de indícios sérios e graves, unidos por um nexo de causa e efeito, excludentes de qualquer hipótese favorável ao acusado" (TJMS, AC, rel. Gerval Bernardino de Souza, RT 526/437)".

E ainda:

"Mostrando-se duvidosas e contraditórias as provas que indiquem a efetiva prática do crime imputado aos acusados, impõe-se a absolvição destes, a teor do disposto no inciso VI do artigo 386, do CPP" (2ª T. Criminal, Ap. Crim. 2003.008327-8, j.

22.10.2003, RT 832/587).

Não é possível condenar alguém com base apenas numa dedução, ou num mero juízo de probabilidade, assim como não é possível segregar uma pessoa por fundamento apenas na suposição de que a droga apreendida estaria destinada ao tráfico de drogas e que fosse ela de propriedade do acusado, sobretudo considerando-se a gravidade da pena prevista e o rigor da lei no que se refere à sua execução.

A condenação de agente como incurso nas sanções previstas para o crime de tráfico de entorpecentes requer prova segura, de modo que, restando dúvidas quanto à autoria quando encerrada a instrução processual, é de se impor a absolvição, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", consagrado no artigo 386, VI, CPP. Ante a prova dos autos, sua versão absolutória parece ser verdadeira e, na pior das hipóteses, não pode ser descartada, motivo pelo qual não existe razão uma condenação pelo tráfico de drogas.

No sentido do contexto:

TRÁFICO DE DROGAS. Absolvição em 1º Grau. Pretendida condenação nos termos da denúncia. Inadmissibilidade. Dúvida sobre a propriedade do material apreendido. Prova fundada apenas em denúncias anônimas. Absolvição mantida. Apelo desprovido. (TJ-SP - APR: 00084489420108260362 SP 0008448-94.2010.8.26.0362, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 20/10/2020, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/10/2020)

TRÁFICO DE DROGAS. Dúvida sobre a propriedade das drogas localizadas num terreno baldio nas proximidades do local dos fatos. Pequena quantidade de drogas dispensadas por WILLIAM. Necessária a desclassificação do crime de tráfico imputado a este réu para porte de drogas para consumo pessoal. Fixação da pena de 07 meses de prestação de serviços à comunidade. Absolvição de ANDRÉ por insuficiência de provas. Apelo defensivo parcialmente provido, prejudicado o recurso ministerial. (TJ-SP - APR: 15013885620188260510 SP 1501388-56.2018.8.26.0510, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 10/08/2020, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/08/2020)

APELAÇÕES - Tráfico de drogas art. 33, "caput" e § 4º Lei 11.343/06 - Sentença condenatória - Apelo Ministerial - Pretensão à fixação de regime inicial fechado - Impossibilidade - Apelo do réu - Pretensão à absolvição em razão da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva para embasar o decreto condenatório - Incidência do princípio in dubio pro reu - Aplicação do art. 386, VII, do CPP - Sentença reformada - Recurso do réu provido e apelo Ministerial não provido. (TJ-SP - APR: 00169119820178260032 SP 0016911-98.2017.8.26.0032, Relator: Cláudio Marques, Data de Julgamento: 25/04/2019, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/04/2019)

TRÁFICO DE DROGAS. Prova material. Policiais militares e delegado de Polícia que, sob o crivo do contraditório, relataram houvesse informações anônimas no sentido dos réus praticarem tráfico de drogas em concurso com adolescentes. Um dos adolescentes apreendidos que, ouvido na delegacia de Polícia, admitiu propriedade da droga localizada (estava em poder dele) e aduziu se destinasse a tráfico, além de eximir o réu Tiago em relação a essa prática delituosa. Sentenciado outro (Rondineli) que nem sequer estava no recinto no qual verificada essa apreensão de entorpecente e prisão em flagrante do apelante Tiago. Ausência de provas seguras de autoria. "Denúncias anônimas" que, por elas apenas, não se prestam a autorizar condenação. Absolvição, assim, de rigor. Parecer da Procuradoria de Justiça.

Portanto, recursos providos, com determinação. (TJ-SP - APL: 00000346820118260396 SP 0000034-68.2011.8.26.0396, Relator: Encinas Manfré, Data de Julgamento: 07/11/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/02/2014)

Apelação - Tráfico de drogas - Réu absolvido com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal - Recurso do Ministério Público - Insuficiência de provas - Aplicação do princípio "in dubio pro reu" - Absolvição mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15005702920198260071 SP 1500570-29.2019.8.26.0071, Relator: Roberto Porto, Data de Julgamento: 28/01/2020, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/01/2020)

TRÁFICO DE DROGAS - Quadro probatório que se mostra frágil a comprovar a autoria do delito - Firme relato do réu de que assumiu a droga na cela que habita por ter sido

coagido pelos demais detentos para tanto - Relato do agente penitenciário que confirma, tão somente, ter o réu assumido a propriedade da droga durante as buscas - Dúvida sobre a propriedade da droga que demonstra o acerto da absolvição - Prova frágil - Sentença absolutória mantida - Recurso improvido - (voto n.º 41717). (TJ-SP - APR: 00039597820178260326 SP 003959-78.2017.8.26.0326, Relator: Newton Neves, Data de Julgamento: 17/03/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/03/2020)

SENTENÇA CONDENATÓRIA - Necessidade da certeza do crime e da autoria. Para prolação de um decreto penal condenatório é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e do seu autor. Não basta, para tanto, a probabilidade, mesmo que em grau alto. A íntima convicção do Julgador deve, sempre, se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento em arbítrio. Absoluções mantidas, por maioria de votos. (TJRS - ACrim. nº 70002498293 - 6ª C. Crim. - Rel. Des. Newton Brasil de Leão - J. 11.10.2001).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de ABSOLVER LUIZ MIGUEL PINTO, qualificado nos autos, da imputação do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, que lhe foi feita, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Processual Penal. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Bragança Paulista, 11 de outubro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA